RESOLUCIÓN NÚMERO 2026003980600011

(06 ene. 2026)

Por la cual se expide una Resolución de Clasificación Arancelaria Ordinaria

EL JEFE (A) DE LA COORDINACIÓN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA ADUANERA

En uso de las facultades legales que le confiere el numeral 3.3.1 del artículo 2 de la Resolución 070 de 2021 y teniendo en cuenta los siguientes

HECHOS

Mediante radicado No. 235410000002669 de 05 de agosto de 2025, el Sr. WILLIAM NUMA QUERUZ, identificado con cédula de ciudadanía [redacted] en calidad de representante legal de la sociedad AGENCIA DE ADUANAS JORGE NUMA S.A.S. NIVEL 1, con NIT [redacted], presentó una solicitud de resolución de clasificación arancelaria ordinaria para la mercancía denominada técnica y comercialmente como “BONDYRAM TL4180”.

El interesado adjuntó a la solicitud los siguientes documentos:

- Formato de solicitud SIE –SARP en una (1) página.
- Comprobante de pago en una (1) página.
- Hoja de seguridad en seis (6) páginas.
- Ficha técnica en dos (2) páginas.

El solicitante pagó seiscientos noventa y dos mil pesos M/CTE ($ 692.000,00) según consignación número 869092630 de 23 de julio de 2025 del Banco de Bogotá.

Mediante Requerimiento de Información RI S20250001001653980000708 del 27 de agosto de 2025, este Despacho solicitó al usuario: indicar en qué procesos industriales o aplicaciones es más común el uso del producto a clasificar, qué tipo de polímero es la mercancía: un polímero modificado químicamente o un polímero de injerto, adjuntar imágenes claras de la presentación comercial del producto y de sus etiquetas, indicar si es un compuesto puro, una mezcla o una formulación con otros aditivos.

Con solicitud realizada en el sistema de fecha 31 de octubre de 2025 el interesado solicito prórroga para dar respuesta, la cual fue autorizada con oficio No. S20250001001653980000970 del 05 de noviembre de 2025.

El usuario responde mediante radicado No. E20250001001653980000866 del 28 de noviembre de 2025 con tres (3) páginas, renunciando al término restante para atender el requerimiento en mención.

Continuación del acto administrativo por el cual se expide una resolución de Clasificación Arancelaria Ordinaria

---

Por medio del formato de la solicitud se indicó que se notifique al Sr. WILLIAM NUMA QUERUZ, a las direcciones electrónicas manifestadas por el interesado [redacted] o por correo en [redacted]

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Convenio del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías y su anexo, aprobado por Colombia mediante Ley 646 de 2001.

Acuerdo de Cartagena aprobado por Colombia mediante Ley 8ª de 1973.

Decisión 885 de la Comisión de la Comunidad Andina, mediante la cual se aprobó el Texto único de la Nomenclatura Común de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena.

Decreto 1881 de 2021 y sus modificaciones, por el cual se adopta el Arancel de Aduanas y otras disposiciones.

Para el caso en estudio se consideran las siguientes Reglas, Notas y Textos de Partida.

Regla General Interpretativa 1:

"*Los títulos de las Secciones, de los Capítulos o de los Subcapítulos solo tienen un valor indicativo, ya que la clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas y de las Notas de Sección o de Capítulo y, si no son contrarias a los textos de dichas partidas y Notas, de acuerdo con las Reglas siguientes*:"

Nota 4 del Capítulo 39:

"*Se consideran copolímeros todos los polímeros en los que ninguna unidad monomérica represente una proporción superior o igual al 95 % en peso del contenido total del polímero.*

Salvo disposición en contrario, en este Capítulo, los copolímeros (incluidos los copolicondensados, los productos de copoliadición, los copolímeros en bloque y los copolímeros de injerto) y las mezclas de polímeros se clasifican en la partida que comprenda los polímeros de la unidad comonomérica que predomine en peso sobre cada una de las demás unidades comonoméricas simples," (...)

Nota 6. b) del Capítulo 39:

En las partidas 39.01 a 39.14, la expresión formas primarias se aplica únicamente a las formas siguientes:

(...)

b) bloques irregulares, trozos, grumos, polvo (incluido el polvo para moldear), gránulos, copos y masas no coherentes similares."

Nota de Subpartida 1. a) 3°) del Capítulo 39:

Dentro de una partida de este Capítulo, los polímeros (incluidos los copolímeros) y los polímeros modificados químicamente, se clasifican conforme las disposiciones siguientes:

a) cuando en la serie de subpartidas a considerar exista una subpartida «Los/Las demás»:

(...)

"Los polímeros modificados químicamente se clasifican en la subpartida denominada «Los/Las demás», siempre que estos polímeros modificados químicamente no estén comprendidos más específicamente en otra subpartida"

Texto de Partida: 39.01

"Polímeros de etileno en formas primarias."

Regla General Interpretativa 6:

"La clasificación de mercancías en las subpartidas de una misma partida está determinada legalmente por los textos de estas subpartidas y de las Notas de subpartida, así como, mutatis mutandis, por las Reglas anteriores, bien entendido que solo pueden compararse subpartidas del mismo nivel. A efectos de esta Regla, también se aplican las Notas de Sección y de Capítulo, salvo disposición en contrario."

Decreto 1165 de 2019 del Gobierno Nacional y sus modificaciones - artículos 303 a 306, mediante el cual se dictan las disposiciones relacionadas con las solicitudes de resolución de clasificación arancelaria ordinarias.

Resolución 046 de 2019 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y sus modificaciones – artículos 313 a 319 mediante la cual se reglamentan las solicitudes de resolución de clasificación arancelaria ordinarias.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Según la información suministrada con el radicado No. 235410000002669 de 05 de agosto de 2025 y E20250001001653980008 66 del 28 de noviembre de 2025 la mercancía objeto de clasificación arancelaria, se describe como un polietileno modificado con anhídrido maleico con las siguientes características:

Caracteristica	Unidad	Método de prueba	Valor de la propiedad
- IMF 1900C/2,16 kg	g/10 min	ISO 1133	1
- Densidad	g/cm3	ISO 1183	0.92
- Punto de fusión	0do	ISO 3146	121
- Anhídrido maleico	%	FTIR	Muy alto

El producto está compuesto por polietileno modificado (99%) con anhídrido maleico (1%), aspecto físico solido granulado presentado en bosas de 20 kg; se utiliza en procesos de coextrusión para fabricación de botellas, tubos, lamina y películas plásticas.

Del análisis de la información anterior, se establece que el producto consiste en un polímero de etileno en forma primaria con anhídrido maleico, que de acuerdo con lo establecido en la Nota 4. y 6 b) del Capítulo 39 y la Nota de Subpartida 1. a) 3°) del Capítulo 39 y en aplicación de la Regla General Interpretativa 1 está comprendida en la partida 39.01 de la Nomenclatura del Sistema Armonizado la cual señala "*Polímeros de etileno en formas primarias*." y con fundamento en la Regla General Interpretativa 6, se clasifica en la

subpartida 39.0190.90.00 del Arancel de Aduanas, la cual está determinada para, "-- *Los demás*".

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 1° de la Resolución 0200 de 19 de marzo de 2025, el servicio de clasificación arancelaria para un producto tiene un valor equivalente a SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MCTE ($691.843) incluido el IVA y que de acuerdo con el comprobante aportado para el trámite queda un saldo a favor de CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE, ($157), del cual podrá solicitar devolución conforme lo señalado en el artículo 8° ibidem.

En mérito de lo anteriormente expuesto, el Jefe (A) de la Coordinación de Clasificación Arancelaria de la Subdirección Técnica Aduanera,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Clasificar la mercancía descrita en la presente resolución en la subpartida 3901.90.90.00 del Arancel de Aduanas, un polímero de etileno en forma primaria con anhídrido maleico, de acuerdo con las Reglas Generales Interpretativas 1 y 6 de la Nomenclatura del Sistema Armonizado y en aplicación de las Notas 4. y 6 b) del Capítulo 39 y de la Nota de Subpartida 1. a) 3°) del Capítulo 39, contenidas en el Decreto 1881 de 2021 y sus modificaciones.

ARTÍCULO SEGUNDO. Notificar de manera electrónica, el contenido de la presente Resolución al señor WILLIAM NUMA QUERUZ identificado con cédula de ciudadanía No. [redacted] en calidad de representante legal de la sociedad AGENCIA DE ADUANAS JORGE NUMA S.A.S. NIVEL 1 con NIT [redacted], a las direcciones electrónicas informadas en la solicitud [redacted] - [redacted] de conformidad con lo establecido en el artículo 759 del Decreto 1165 de 2019 modificado por el artículo 137 del Decreto 360 de 2021 y el artículo 319 de la Resolución 046 de 2019 modificado por el artículo 114 de la Resolución 039 de 2021.

De no ser posible la notificación en forma electrónica, el presente acto administrativo se notificará por correo a la dirección procesal informada por el usuario, [redacted] o de manera subsidiaria mediante aviso en el sitio web de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de conformidad con lo establecido en los artículos 763 y 764 del Decreto 1165 de 2019.

ARTÍCULO TERCERO. Informar al interesado que contra el presente acto administrativo procede recurso de apelación ante la Subdirección Técnica Aduanera, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 305 del Decreto 1165 de 2019 modificado por el artículo 41 del Decreto 659 de 2024 y los artículos 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO. Ordenar una vez en firme, la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial y en la página web de la DIAN, de conformidad con el artículo 319 de la Resolución 46 de 2019 modificado por el artículo 114 de la Resolución 39 de 2021, el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 119 de la Ley 489 de 1998.

ARTÍCULO QUINTO. Remitir una vez en firme, copia del presente acto administrativo, por medio de la Coordinación de Correspondencia y Notificaciones de la Subdirección Administrativa a la Coordinación de Clasificación Arancelaria de la Subdirección Técnica Aduanera para lo de su competencia.

Continuación del acto administrativo por el cual se expide una resolución de Clasificación Arancelaria Ordinaria

---

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

2026-01-06 / 10:51:46 A. M.

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

De conformidad con la resolución No. 000019 del 28 de marzo de 2018, esta firma electrónica tiene plena validez y remplaza en todos sus efectos a la firma manuscrita.

HECTOR ARTURO GARAY LEAL
Jefe (A) Coordinación de Clasificación Arancelaria
Subdirección Técnica Aduanera

Proyecto: LONDOÑO OSORIO BLANCA NUBIA
Revisó: FIDEL RAUL MINOTTA BENITEZ

Certificación Acto Administrativo

SUBDIRECCION TECNICA ADUANERA

Dependencia COORDINACION DE CLASIFICACION ARANCELARIA

Descripción Acto RESOLUCION POR LA CUAL SE EXPIDE UNA CLASIFICACION ARANCELARIA

Codigo Acto 601 Consecutivo Acto 2026003980600011 Año Calendario 2026

Fecha Acto 06-JAN-2026 Ingresado MASIVO Año Gravable 0

No.Expediente 0 Impuesto Periodo

Nit [redacted] Calidad Actua REPRESENTANTE LEGAL

Razón Social WILLIAM NUMA QUERUZ REP. LEG. AGENCIA DE ADUANAS JORGE NUMA S.A.S. NIVEL 1

Dirección [redacted]

Departamento 11 BOGOTA Municipio 1 BOGOTA

Representado

Estado del Acto: EJECUTORIADO Tipo Notificación: CORREO ELECTRONICO

Articulo Notifica: ART. 759 DEC. 1165 DE 2019, MOD. ART 137 DEL DEC 360 DE 2021 Régimen AD

Planilla Remisión No. 4 Fecha Pl Remisión 06 JAN 2026

Planilla Correo No. Fecha PL Correo

Tipo Correo: No. Prueba de Entrega:

Fecha Correo Dev: Motivo Devolución:

Planilla Devolución No. Fecha Pl. Devolución:

Fecha Notificación: 06 JAN 2026 Fecha Recepción Prueba de Ent.

C.C. Noti Personal: [redacted] WILLIAM NUMA QUERUZ REP LEG AGENCIA DE ADUANAS T/P

Fecha Fijación Edicto: Fecha Desfijación: Fecha Ejecutoria 29 JAN 2026

Publicado en Periodico:

Acto ya Notificado: El Acto no se ha remitido al Area Tecnica y/o Archivo

Observaciones

Se certifica que este acto administrativo fue publicado en Diario Oficial edición N. 53.410 del 5 de frero de 2026 en la página 21.

LUÍS ALBERTO MUNEVAR RIVERA

FUNCIONARIO NOTIFICADOR

COORDINACION DE CORRESPONDENCIA Y NOTIFICACIONES

Proyectó: MUNEVAR RIVERA LUIS ALBERTO

Certificación Acto Administrativo

SUBDIRECCION TECNICA ADUANERA

Dependencia COORDINACION DE CLASIFICACION ARANCELARIA

Descripción Acto RESOLUCION POR LA CUAL SE EXPIDE UNA CLASIFICACION ARANCELARIA

Codigo Acto 601 Consecutivo Acto 2026003980600011 Año Calendario 2026

Fecha Acto 06-JAN-2026 Ingresado MASIVO Año Gravable 0

No.Expediente 0 Impuesto Periodo

Nit [redacted] Calidad Actua REPRESENTANTE LEGAL

Razón Social WILLIAM NUMA QUERUZ REP. LEG. AGENCIA DE ADUANAS JORGE NUMA S.A.S. NIVEL 1

Dirección [redacted]

Departamento 11 BOGOTA Municipio 1 BOGOTA

Representado

Estado del Acto: EJECUTORIADO Tipo Notificación: CORREO ELECTRONICO

Articulo Notifica: ART. 759 DEC. 1165 DE 2019, MOD. ART 137 DEL DEC 360 DE 2021 Régimen AD

Planilla Remisión No. 4 Fecha Pl Remisión 06 JAN 2026

Planilla Correo No. Fecha PL Correo

Tipo Correo: No. Prueba de Entrega:

Fecha Correo Dev: Motivo Devolución:

Planilla Devolución No. Fecha Pl. Devolución:

Fecha Notificación: 06 JAN 2026 Fecha Recepción Prueba de Ent.

C.C. Noti Personal: [redacted] WILLIAM NUMA QUERUZ REP LEG AGENCIA DE ADUANAS T/P

Fecha Fijación Edicto: Fecha Desfijación: Fecha Ejecutoria 29 JAN 2026

Publicado en Periodico:

Acto ya Notificado: El Acto no se ha remitido al Area Tecnica y/o Archivo

Observaciones Se certifica que este acto administrativo fue publicado en Diario Oficial edición N. 53.410 del 5 de frero de 2026 en la página 21.

LUÍS ALBERTO MUNEVAR RIVERA

FUNCIONARIO NOTIFICADOR

COORDINACION DE CORRESPONDENCIA Y NOTIFICACIONES

Proyectó: MUNEVAR RIVERA LUIS ALBERTO